KIS Equity | 2026. 10. 30

ESG/지주 | 이나예 nylee@koreainvestment.com
김한나 hanna.kim@koreainvestment.com

거버넌스 이슈 점검

규제 차익의 종말



truefriend 한국투자증권



Contents

I. 2027년에도 핵심은 거버넌스 2

II. 거버넌스 입법 지속 3

1. 한국형 베어허그: 제안을 받았으면, 공시하세요
2. 의무공개매수제도
3. 지주회사의 자회사 지분 보유 요건 강화

III. PRS 규제 가능성 대두 14

I. 2027년에도 핵심은 거버넌스

거버넌스 입법 지속

한국 자본시장의 법제도가 전례 없는 속도로 진화하고 있다. 일반주주의 권리 회복 관점에서 가장 상징적인 주주충실의 의무를 담은 상법개정부터 배당기준일 전 배당액을 확정하도록 하는 배당절차 개선, 인적분할 시 자기주식에 대한 신주배정 금지, 자회사 중복상장 원칙적 금지, 내부자거래 사전공시 등이 대표적이다. 이제 시장의 눈이 2027년을 바라보는 가운데 한국형 베어허그, 의무공개매수제 그리고 신규 상장 자회사에 대한 지주회사의 의무지분율 상향(상장 특례 폐지)에 대한 논의가 시작됐다. 2027년에도 상장사의 거버넌스 개선을 유도하는 정책 도입이 상당 수 추진될 전망이다.

PRS 규제 가능성 대두

기업집단의 형태를 띄는 지주사들은 오랜 기간 외형확대를 위한 성장 투자를 단행해왔고, 그 결과 복수 자회사의 지분을 보유하게 되었다. 그리고 성장에 필요한 자금 조달은 전통적 형태인 차입, 증자 등에서 더 나아가 의결권 희석을 방지하고 부채비율 상승을 제한하는 형태로 발전했다. PRS(Price Return Swap)로 대표되는 부외 부채 형태의 자금 조달이 지속 증가함에 따라 의결권의 왜곡, 주요 재무정보의 비대칭성 확대, 회계처리 방식의 표준화에 관한 문제제기가 확산되고 있다. 앞선 구조화금융 발전단계에서 확인한 것처럼 규제 수순을 밟아갈 가능성이 높다.

주주환원에 대한 관심 지속

제도 변화와 연관된 항목 중 기업가치 변화와 투자 심리에 뚜렷하게 영향을 미칠 수 있는 요소가 '기업가치제고 노력'임은 너무나 명확하다. 투자자들의 목소리에 얼마나 귀 기울이고 있는지, 지배주주와 일반주주의 이해관계를 일치시키기 위해 노력하고 있는지를 투자자들이 평가할 수 있는 대표적인 방법이기 때문이다.

그러나 2024년 기업가치 제고계획 공시제도 시행, 2025년 배당소득 분리과세 시행 등에도 불구하고 지주사의 배당 증가에 대한 기대는 제한적이었다. 주당 최소배당금을 설정하거나, 고배당 요건을 충족하도록 노력하겠다는 정도에 그친 경우가 많았기 때문이다. 하지만, 코스피 전체 상장사가(2026년부터) 매년 5월 31일까지 지배구조보고서를 제출해야 하는 가운데, '기업가치 제고계획' 항목이 포함된다는 점, 앞선 2024년 공시 당시 2024~2026년에 걸친 3개년 계획을 공시한 기업들이 많았기에 다음 계획이 발표될 시점이 도래한다는 점, 그리고 무엇보다 선(先)공시 후(後)배당이 자리잡아 가고 있다는 점 등을 고려하면 2027년 상반기는 기업들의 주주환원 정책에 관한 시장의 관심이 재차 높아질 것이다.

II. 거버넌스 입법 지속

1. 한국형 베어허그: 제안을 받았으면, 공시하세요

한국형 베어허그 연내 입법 추진중

9월 3일 발의된 자본시장법(자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 의안번호 2221068) 개정안에는 주주가치에 중대한 영향을 미치는 인수제안이 발생한 경우 이사회가 그 접수 내용과 검토 계획, 독립적이고 전문적인 절차를 거친 판단 결과를 공시하고 공개매수에 대한 의견 표명을 의무화한다는 내용이 담겼다. 상장기업이 인수제안을 받았더라도 이를 공개해야 할 의무가 없고, 조회공시가 진행된 경우에도 '확정된 바 없다'는 통상적 답변에 그치는 경우가 많아 일반주주와 지배주주 및 경영진 간 정보 격차 발생이 불가피했던 만큼 공시의무를 부여함으로써 시장 참여자들이 공개된 정보를 바탕으로 주가 누르기를 견제할 수 있도록 하겠다는 것이다.

M&A의 한 방식인 베어허그(Bear hug)는 인수자가 인수 대상 기업의 이사회에게 현 주가보다 현저히 높은 즉, 거절하기 어려운 수준의 인수 가격을 공개 제안함으로써 이사회와 지배주주를 압박하는 M&A 전략이다.

미국: 공개매수 개시 후 10영업일 이내 이사회 의견 공시 의무

인수 제안에 대한 이사회의 의견표명과 정보 공시에 대한 법적 의무가 없는 우리나라와 달리 미국의 연방증권규정은 인수자가 제안한 가격에 공개매수가 시작되면 공개매수 개시 후 10영업일 이내에 제안에 대한 의견(수락 또는 거절 권고, 중립, 또는 입장 표명 불가 중 하나)을 근거와 함께 공시하도록 하고 있다. 미국의 판례법상 회사의 경영권이 매각되는 상황이 되면 이사회의 신인의무는 회사의 지속가능성이 아닌 주주에게 가장 높은 가격을 받아야 하는 가치 극대화 의무(Revlon Duty)로 전환된다.

일본: 인수제안 즉시 이사회 보고, 협상 경과의 성실한 공개 권고

일본의 경우, 의견표명보고서제도와 기업인수에 관한 행동지침을 통해 M&A를 관리한다. 제도에 따르면 기업 인수의 적절성은 기업가치 및 주주 공동의 이익을 확보하고 향상시키는지 여부에 따라 판단해야 하고, 경영권 관련 사항은 주주의 합리적인 의사에 기반해야 하며, 주주의 의사결정에 유용한 정보를 적극적으로 공개해야 한다. 특히, 경영권 인수 제안을 받으면 경영진과 이사는 이를 즉시 이사회에 제출 및 보고해야 하고, 이사회는 진정한 제안(구체적이고, 목적이 정당하며, 실현 가능성이 있는 제안)에 대해서는 진지하게 검토함과 동시에 주주의 합리적 의사결정을 돕기 위해 대상회사가 인수 제안에 어떻게 대응하고 검토해 왔는지 협상 경과를 성실히 공개할 것을 권고한다.

개정안은 공개매수 시 이사회의 의견표명 의무화

이번에 발의된 개정안(한국형 베어허그제도)은 공개매수에 대한 이사회의 의견표명을 의무화한다. 공개매수신고서가 제출된 주식 등의 발행인이 대통령령으로 정하는 방법에 따라 공개매수에 관한 의견을 표명할 수 있다고 규정한 현행 자본시장법(제138조 제1항)을 개정해 '주주에게 중대한 영향을 미치는 공개매수로서 대통령령으로 정하는 경우에는 이사회가 독립적이고 전문적인 판단 절차를 거쳐 대통령령으로 정하는 방법에 따라 그 공개매수에 관한 의견을 표명' 하도록 의무화하고, 이를 위반하여 의견표명을 하지 아니한 자에게는 1억원 이하의 과태료를 부과하도록 하는 내용이다.

인수제안에 관한 주요사항보고서 공시 의무화는 현행 조문 중 주요사항보고서 제출 사유(제 161조 제1항 제 10호)를 '그 밖에 그 법인의 주주, 경영, 재산 등에 관하여 중대한 영향을 미치는 사항으로서 대통령령으로 정하는 사실'로 개정하여 주주가치에 중대한 영향을 미치는 인수제안을 받은 상장회사의 이사회가 이를 공시하도록 한다. 베어허그라 판단할 수 있는 진지하거나 진정한 인수제안의 기준, 주주에게 중대한 영향을 미치는 사항의 범위, 의견표명의 방법 등은 시행령을 통해 구체화될 전망이다.

<표 1> '공개매수에 관한 의견표명'을 의무화하는 자본시장법 개정안

현행	개정안
제138조(공개매수에 관한 의견표명) ① 공개매수신고서가 제출된 주식등의 발행인은 대통령령으로 정하는 방법에 따라 그 공개매수에 관한 의견을 표명할 수 있다. <단서 신설>	제138조(공개매수에 관한 의견표명) ① ---------- ----------. 다만, 주주에게 중대한 영향을 미치는 공개매수로서 대통령령으로 정하는 경우에는 이사회가 독립적이고 전문적인 판단 절차를 거쳐 대통령령으로 정하는 방법에 따라 그 공개매수에 관한 의견을 표명해야 한다.
제161조(주요사항보고서의 제출) ① 사업보고서 제출대상법인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사실이 발생한 경우에는 그 사실이 발생한 날의 다음 날까지(제6호의 경우에는그 사실이 발생한 날부터 3일까지, 제9호의 경우에는 그 사실이 발생한 다음 날과 납입기일의 1주 전 중 먼저 도래하는 날까지로 한다) 그 내용을 기재한 보고서(이하 "주요사항보고서"라 한다)를 금융위원회에 제출하여야 한다. 이 경우 제159조제6항 및 제7항을 준용한다. 10. 그 밖에 그 법인의 경영 · 재산 등에 관하여 중대한 영향을 미치는 사항으로서 대통령령으로 정하는 사실이 발생한 때	1. ~ 9. (현행과 같음) 10. ----- 그 법인의 주주 · 경영 · 재산 등에----------
제449조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여는 1억원 이하의 과태료를 부과한다. 1. ~ 38. (생 략) 38의 2 <신 설>	1. ~ 38. (현행과 같음) 38의2. 제138조제1항 단서를 위반하여 공개매수에 관한 의견표명을 하지 아니한 자

자료: 의안정보시스템(의안번호 2221068), 한국투자증권

2. 의무공개매수제도

의무공개매수제는 정무위 통과로 도입 가능성 확대

한국형 베어허그에 앞서 국회 정무위원회에서 의결되며 도입에 진전을 보인 것은 M&A 시 의무공개매수제도(주식양수도 방식으로 상장회사의 경영권이 이전되는 경우 인수인에게 일정 비율 이상의 공개매수 의무를 부여하는 제도)다. 정무위원회는 2024년 6월 발의된 의안(의안번호 2200692)을 비롯해 9건의 발의 법안들을 통합한 대안을 2026년 9월 의결했다. 이후, 사모펀드, 자산운용업계를 중심으로 반대의 목소리가 커지면서 10월 1일 열린 국회 본회의에는 상정이 보류되었으나 여야의 합의를 거친 대안이 위원회를 통과한 만큼 의무공개매수제도의 도입가능성은 높아졌다.

자본시장 선진화 기조와 맞물려 본회의까지 도달

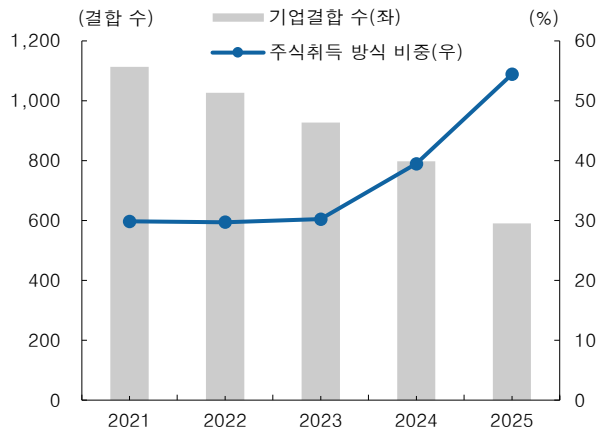
의무공개매수제도 도입에 대한 논의와 관련 법안 발의는 2022년 이후 꾸준히 진행되었으나 당시엔 M&A시장 위축에 대한 우려가 제기되며 자동 폐기되었다. 하지만 법안의 취지가 22대 국회 출범 이후 본격화된 자본시장 밸류업, 자본시장 선진화라는 정책 목표에 부합하기에 이번 논의는 본회의 문턱에 다다를 수 있었다.

공개된 대안은 앞선 21대 국회에서 논의되던 내용과 대동소이하다. 주식양수도를 통해 '① 상장회사의 ② 지분(의결권 기준) 25% 이상을 보유한 ③ 최대주주'가 되는 경우에 잔여 주주를 대상으로 일정비율 (총 지분의 50%+1주) 이상을 지배주주 지분을 인수한 가격과 동일한 가격으로 공개매수 해야 하는 의무가 발생한다.

최근 5년 M&A의 약 35%가 주식양수도 방식

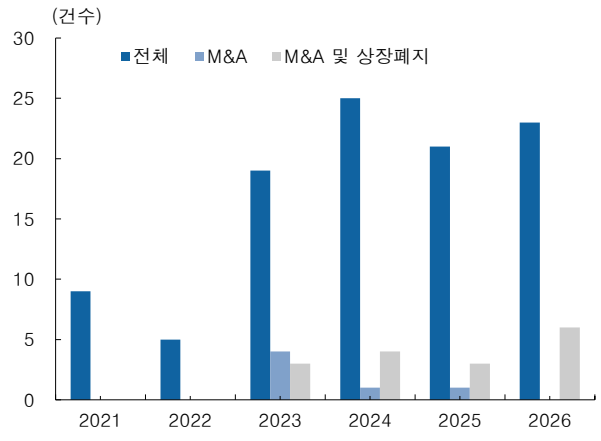
자본시장 선진화와 의무공개매수의 연결고리는 '코리아 디스카운트를 유발하는 미흡한 일반주주 권리에 대한 보호'에 있다. 기업의 인수합병거래에는 주식양수도, 영업양수도, 합병 등의 다양한 형태가 있지만 우리나라에서 일어나는 인수합병거래의 대부분은 지배주주가 보유 중인 지분을 사적인 계약을 통해 매수함으로써 경영권을 확보하는 '주식양수도' 방식을 통해 이뤄지고 있다. 공정거래위원회가 공개하는 인수합병통계에 따르면(기업결합심사 대상 통계) 2021년부터 2025년까지 최근 5년간 진행된 기업인수합병거래의 약 35%는 주식양수도 방식으로 이뤄졌다.

[그림 1] 2021년 이후 기업결합심사 진행 건수



자료: 공정거래위원회, 한국투자증권

[그림 2] 2021년 이후 M&A를 위한 공개매수 진행 건수



자료: 전자공시시스템, 한국투자증권

현행 자본시장법에서는 공개매수 없이도 경영권 인수 가능

그러나 현행 자본시장법은 상장기업의 의결권 있는 주식을 ① 6개월간 장외에서, ② 10인 이상의 주주로부터 취득하여, ③ 보유주식이 당해 발행주식의 5% 이상이 되는 경우, 공개매수방법에 따라 지분을 매수하도록 규정하고 있다. 해당 요건을 모두 충족해야 하기 때문에 적용사례는 드물 수밖에 없다. 인수기업이 공개매수절차를 밟지 않아도 소수의 지배주주와 사적 협상을 통해 기업을 합법적으로 인수할 수 있는데, 굳이 공개매수 절차를 거칠 필요는 없다.

경영권 프리미엄은 지배주주의 몫으로 귀결

상황이 이렇다 보니 일반주주는 인수합병에 찬성하지 않더라도 관련 의사를 밝힐 방법이 없었고, 지배주주가 바뀌는 과정에서 투자자금을 회수할 기회가 없었다. 결국, 인수합병 거래에 대한 결정권을 행사하는 지배주주는 경영권 프리미엄을 누리는 반면, 일반주주는 그 과정에서 소외되는 구조가 고착화되면서 일반주주의 권리와 지배주주의 권리간 격차가 확대되어왔다.

공개매수 평균 프리미엄 23.8%

2021년 이후 공개매수신고서를 제출한 83개 상장기업(공시 기준 107건)의 공시를 통해 기준가 대비 높은 수준으로 공개매수를 진행하는 이른바 프리미엄의 존재를 확인할 수 있었다. 기준가 대비 평균 할증률은 23.8%로 이는 공개매수의 목적(상장폐지, M&A, 지주회사 요건 충족, 기타)을 불문하고 유통시장에서 다수의 주주들로부터 지분을 매입할 때는 기준가 이상의 가격을 지불했음을 의미한다.

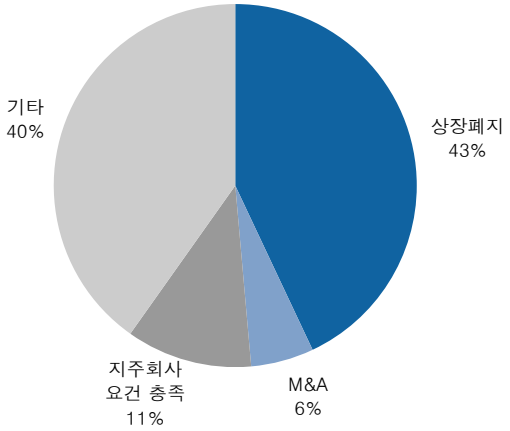
지주사 요건 충족 목적의 공개매수에는 프리미엄 부재

네 가지 공개매수의 목적 중 지주회사 요건 충족을 위해 진행한 공개매수의 경우 기준가 대비 할증률은 0%로 M&A 51.2%, 상장폐지 30.3%는 물론, 기타(경영권 안정, 자기주식 취득, 주주행동주의) 목적과 공개매수 프리미엄에서 현격한 차이를 보였으며 지주회사 요건 충족 목적을 제외할 경우, 평균 할증률은 34.4%로 상승한다.

경영권 변동 없는 현물출자 방식으로 진행됐기 때문

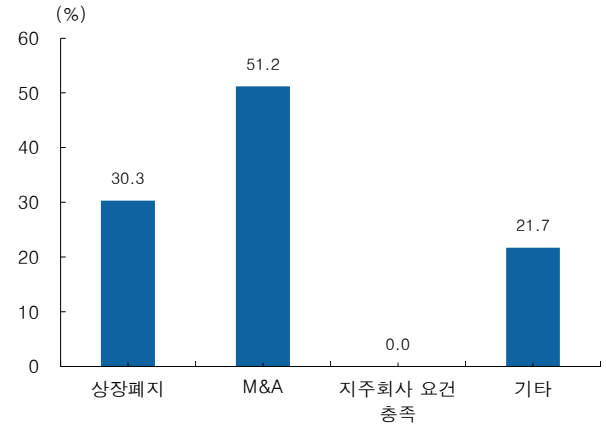
지주회사 요건 충족을 위한 공개매수에서 프리미엄이 없었던 이유는 공개매수의 목적이 경영권을 '공고히'하는 것이고, 매수 형태가 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중 공개매수에 응한 주주로부터 해당주식을 '현물출자' 받는 것(상법상 현물출자가격 산정: 이사회결의일로부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 이사회 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 이사회결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액과 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가 중 낮은 금액)이기 때문에 지배권 변동 이슈를 동반한 M&A, 상장폐지, 경영권 안정 등의 사례와는 달리 현가 수준에서 매수 가격이 결정됐기 때문이다.

[그림 3] 공개매수 목적별 비중



주: 2021년 ~ 2026년 10월 12일까지 공개매수신고서 제출 기업 기준
기타에는 경영권 안정/주주가치 제고, 자기주식 취득, 주주행동주의 포함
자료: 전자공시시스템, 한국투자증권

[그림 4] 공개매수 목적별 기준가 대비 공개매수 가격 할증률



주: 2021년 ~ 2026년 10월 12일까지 공개매수신고서 제출 기업 기준
자료: 전자공시시스템, 한국투자증권

개정안은 M&A 종결 후 보유 분 50%+1주 확보 요구

이번에 정무위원회가 의결한 자본시장법 개정안에는 주권상장법인의 의결권 있는 주식의 매수 등을 하려는 자가 '25% 이상을 보유한 최대주주'가 되는 경우, 해당 법인 발행주식 총수의 50%에 1주를 더한 수에서 이미 보유하고 있는 주식 수를 공제한 수 이상의 주식을 추가로 공개매수 하여야 한다는 내용이 담겼다. 특정 예외조항을 제외하곤 M&A 종결 후, 보유 지분이 최고 50%+1주가 되어야 한다는 의미다.

또한 의무공개매수 가격이 균일해야 하고, 해당 주식의 과거 매수가격 등을 고려하여 시행령으로 정하는 가액 이상에서 정해야 한다는 내용도 포함되어 의무공개매수 가격이 지배주주의 거래가격보다 낮은 수준에서 설정되지는 않도록 의무화할 가능성을 높였다.

의무공개매수비율이 50%+1주에 그치는 점은 한계

일반주주 권리 강화 및 코리아 디스카운트 해소라는 관점에서 볼 때, 다음과 같이 미흡한 부분들이 보인다. 우선 의무공개매수비율이 50%+1주에 그친다. 공개매수자가 이미 지배주주로부터 보유 지분 40%를 취득한 경우, 10%+1주만 공개매수 하면 되는 것이다. 또한 10%+1주를 공개매수 할 때, 응모 주식 수가 의무 비율을 초과하면 안분비례를 적용하도록 한다. 공개매수자가 공개매수에 응모한 일반주주 보유지분 전부를 매수하지 않아도 된다는 사실은 매입 지분 할당 방식에서 '지배주주 지분 선순위, 일반주주 지분 후순위' 구조의 공개매수를 허용함과 동시에 공개매수 요건 충족 여부에 따라 일반주주의 권리도 차등될 수 있다는 의미다.

공개매수 종료 후 주가는 공개매수 가격을 하회

공개매수 상황에서 모든 주주에게 같은 가격으로 주식을 '매각할 권리'가 주어지지 않는 경우 나타나는 변화, 즉, 50%+1주 수준에서 공개매수가 종결될 때, 50%-1주에 해당하는 잔여지분의 가치가 어떻게 변화할지는 2021년 이후 진행된 공개매수 사례를 통해 가늠해 볼 수 있다. 2021년 이후 진행된 공개매수 사례에서 공개매수 종료일(T일)을 기준으로 산출한 T+30일, T+60일, T+120일의 종가는 각각 평균 5.0%, 3.8%, 7.3% 하락했다. 공개매수 프리미엄이 평균 24%에 가까웠던 만큼 공개매수 종료 후 주가는 기준가 산정 당시 대비 높은 수준에서 형성된 것으로 볼 수 있으나 공개매수 가격 보다는 하락했다.

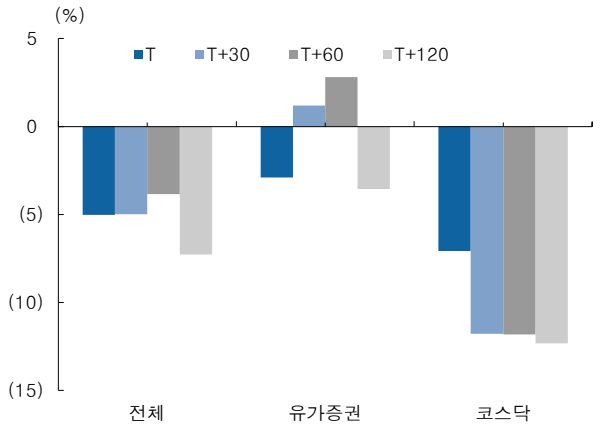
공개매수 후 일반주주의 잔여지분 가치 하락 가능성

공개매수 종료 후 주가 변화를 유통 시장별(코스피/코스닥)로 구분해 살펴보면 코스피 상장사의 평균 수익률은 T+30일, T+60일, T+120일에 각각 1.2%, 2.8%, -3.6%를 기록한 반면, 코스닥 상장사는 평균 -11.8%, -11.8%, -12.3%의 수익률을 기록했다. 코스피 상장기업의 수익률이 더 양호했던 것인데, '지주회사 요건 충족을 위한 공개매수'가 코스피 상장사를 중심으로 진행된 것을 원인으로 추정한다. 지주회사 요건 충족을 목표로 공개매수를 진행한 13개 상장사 중 11개 상장사가 코스피 상장 기업이었기 때문이다.

이들을 제외하고 공개매수 종료 이후의 수익률을 다시 계산해보면, T+30일, T+60일, T+120일의 평균 수익률은 코스피 상장사에서 0.3%, 1.3%, -7.3%, 코스닥 상장사에서 -11.5%, -11.0%, -9.7%로 양 시장간 수익률 격차가 제외 전 보다 축소됨을 확인할 수 있다. (상장폐지 목적의 공개매수의 경우, 각 기간별 공개매수 종료 이후 평균 수익률이 (+)로 차별화된 모습을 보였으나 기간 중 상장폐지가 완료된 경우는 표본에서 제외했기 때문에 전체 수익률에 미치는 영향은 적다.)

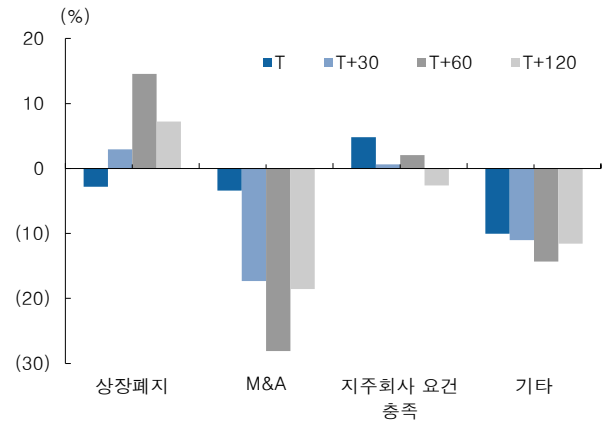
결론적으로 목적과 유통시장에 따라 공개매수 시 지급하는 프리미엄에는 차이가 있으나 공개매수 종료 후에는 프리미엄의 상당 부분이 사라지고 이에 더해 공개매수 공시 전 보다 주가가 하락하는 사례도 빈번하다는 사실은 공개매수 종료 후, 일반주주가 보유한 잔여지분의 가치의 하락할 수 있음을 시사한다.

[그림 5] 공개매수 종료 이후 기간 수익률: 시장 별 구분



주: 공개매수가격 기준, T일 = 공개매수 종료일
자료: 전자공시시스템, Quantiwise, 한국투자증권

[그림 6] 공개매수 종료 이후 기간 수익률: 목적 별 구분



주: 공개매수가격 기준, T일 = 공개매수 종료일, 단, T+120일 전에 상장폐지 완료된 경우 표본에서 제외
자료: 전자공시시스템, Quantiwise, 한국투자증권

이미 50%+1주의 지분을 보유하고 있다면 공개매수 불필요

이에 더해 1) 상장사가 상장사의 지분을 인수하는 경우, 50%+1주만큼의 지분을 보유한 주주가 잔존하는 구조라는 점과, 2) 50%+1주 이상을 지배주주로부터 취득한 상황이라면, 공개매수 의무를 이행할 필요가 없다는 점도 짚어봐야 한다. 한국 증시 디스카운트의 원인이라 꼽히는 중복상장을 M&A 과정에서는 허용하는 셈이기 때문이며 공개매수의무의 작동 요건을 충족하지 못한 상황에선 일반주주에 대한 공개매수 응모의 기회가 원천 차단되는 것이기 때문이다.

A사 사례: 약 82%의 프리미엄을 받았지만 일반주주는 소외

A사의 경영권 변동 사례는 50%+1주가 넘는 주식 거래를 통해 지배주주가 변경되는 과정에서 높은 프리미엄을 받고 보유 지분을 매각한 지배주주와는 달리 공개매수 과정이 부재해 일반주주의 주권은 보장받지 못했고, 이후 보유지분 가치는 크게 하락한 대표적인 경우다.

1단계: A사, 신선장 산업에 투자하기 위한 대규모 자금을 마련하기 위해 중간지주 설립 및 FI 투자 유치 확보. FI와 중간지주 상장 약정 체결
2단계: 중간지주 상장 불발 및 추가 투자 유치 필요성 대두. 실적 변동성 확대 시 FI의 상환 요구 강화 가능성 상승
3단계: 지배주주, A사 보유 지분 53.3% 매각 결정
4단계: B사, 약 82% 수준의 경영권 프리미엄을 반영하여 A사 지배주주 지분 인수 결정

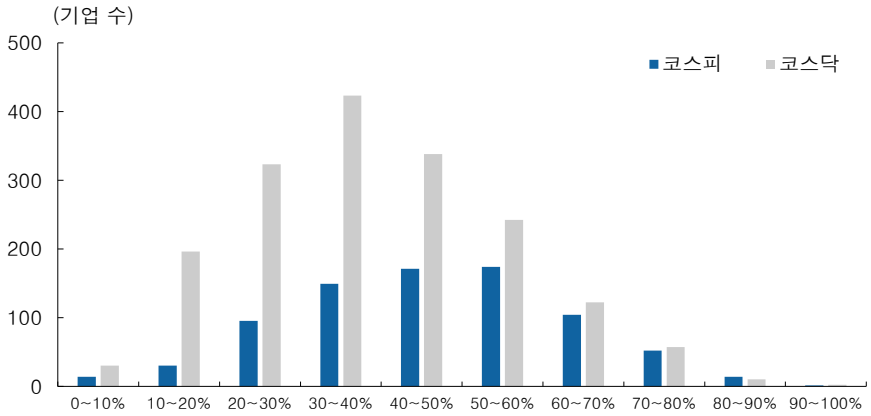
B사가 A사 지배주주로부터 53.3%의 지분을 인수할 때, 주당 취득단가는 106,054원이었다(총 매각 규모 2.6조원). 매매 계약 체결 공시 당시 A사의 주가가 58,000원 선이었으니 그와 비교하면 B사는 기존 지배주주에게 약 82% 수준의 프리미엄을 지급한 셈이다. 최대주주 변경이 마무리된 이후부터 지금까지 A사 주가는 한번도 취득단가를 넘어서지 못했다.

현 개정안 적용 시 A사 사례 인수자의 의무 매수 수량은 '0주'

만약, 당시 공개매수제도가 존재했다면, 상황은 조금 달라졌을 것이다. 특히, '100% 공개매수 의무, 매각가격과 동일한 가격에 공개매수'라는 제도가 운영되고 있었다면, 잔여지분 전부를 매수할 가능성을 고려해 지배주주에게 지불하는 경영권 프리미엄은 하락했을 것이다. 대주주와 마찬가지로 일반주주에게도 동일한 프리미엄에 주식을 매각할 기회가 주어졌으므로 주주간 이익 불균형이 해소되는 구조다. 하지만 현재 논의 중인 개정안처럼 50%+1주까지만 공개매수 의무가 있었다면 지배주주 지분(53.3%)을 인수해 과반을 초과 확보했기 때문에 인수자의 매수 의무 수량은 '0주'다.

의무공개매수제도의 본질은 M&A 과정에서 소외되던 일반주주의 권리를 강화하는데 있다. 따라서 일반주주의 매각 기회를 제한하는 구조라면 제도 도입의 취지는 반감될 수밖에 없다. 대주주가 이미 과반을 보유한 기업의 경영권을 매각할 때엔 추가 공개매수 의무 대상 주식수는 0주로 수렴할 것이고, 지배주주의 보유 지분율이 높은 기업일수록 지배주주에게 경영권 프리미엄을 몰아주는 양극화 현상은 지속될 수밖에 없다.

[그림 7] 코스피, 코스닥 상장사의 최대주주 지분율 분포



자료: Quantiwise, 한국투자증권

<표 2> 주요국의 의무공개매수 제도 현황

국가		의무공개매수 요건	공개매수 물량
영국		30%이상 취득 또는 30~50% 보유 주주의 추가 취득	전부
EU	독일	30% 이상의 의결권 있는 주식을 보유하는 경우	전부
	프랑스	30% 이상의 의결권을 보유하거나 30~50% 보유 주주가 12개월 이내에 1% 이상 추가 취득하는 경우	전부
	이탈리아	의결권 있는 주식의 25%(중소기업은 30%) 이상 보유하거나 25~50% 보유 주주가 12개월 이내에 5% 초과하여 추가 취득하는 경우	전부
	네덜란드	30% 이상 취득하는 경우	전부
	스페인	30% 이상 취득 또는 30% 미만이지만 24개월 이내 이사회의 절반을 선임하는 경우	전부
스위스		총 의결권 주식의 1/3 초과 취득	전부
인도		25% 이상 취득, 25% 이상 보유 주주가 5% 이상 취득, 또는 회사의 경영권을 취득하는 경우	전부
중국		30% 이상 취득 또는 30~50% 보유 주주가 12개월 이내에 2% 이상 추가 취득하는 경우	병행(전량 또는 일부)
일본*		총 의결권 주식의 1/3 초과 취득 - 해당 주식 공개매수	일부 취득(비례원칙)
		총 의결권 주식의 2/3 초과 취득 - 주식 전체 공개매수	전부
홍콩		30%이상 취득 또는 30~50% 보유 주주가 12개월 이내 2% 이상 추가 취득하는 경우	전부
싱가포르		30%이상 취득 또는 30~50% 보유 주주가 6개월 이내 1% 이상 추가 취득하는 경우	전부
캐나다		20% 이상 취득하는 경우	전부
호주		20% 이상 취득하는 경우	전부
대한민국		**제도 도입 추진 중(25% 이상 이상 취득)**	50%+1주
미국		미국 연방법 또는 주 회사법에는 대부분 의무공개매수에 관한 규정 없음. 그러나 M&A 발생 시, 대상 회사 이사회가 소액주주의 이익을 훼손하며 대주주에게만 유리한 딜을 승인할 경우, 천문학적인 집단소송 및 주주대표소송에 직면할 수 있어 경영권 프리미엄의 편법 독식이 원천 차단되며 지분 100%를 인수하는 합병 문화가 정착되어 있음	
		(단, 메인, 펜실베니아 및 사우스다코타주에서는 특정 비율의 이상의 의결권 있는 주식을 취득한 경우, 잔여주주에게 통지하는 지배주식 현금 인출(control share cash-out) 요건이 있고 잔여주주는 지배주주에게 매수 청구할 수 있음)	

주*: 일본은 M&A관련 MBO(Management Buy Out, 경영진 인수) 가이드라인을 강화하고 공개매수 가격 산정의 공정성을 높이는 방향으로 발전
자료: 한국투자증권

<표 3> 의무공개매수에 관한 자본시장법 개정안

현행	개정안
<신설>	제133조의2(의무공개매수의 적용대상) ① 주권상장법인의 의결권 있는 주식의 매수 등을 하고자 하는 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제133조제3항 본문에도 불구하고 해당 법인의 발행주식총수(「상법」 제344조의3제1항에따른 의결권이 없거나 제한되는 주식을 제외한다. 이하 이 조 및 제145조에서 같다)의100분의 50에 1주를 더한 수에서 본인과 그 특별관계자가 이미 보유하고 있는 주식의 수(제1호의 경우에는 같은 호에 따른 선행매수 직후의 보유 주식수를 말한다)를 공제한 수(이하 이 조에서 "최소매수주식수"라 한다) 이상의 주식을 추가로공개매수(이하 "의무공개매수"라 한다)하여야 한다. 1. 본인과 그 특별관계자가해당 주식의 매수 등(이하 "선행매수"라 한다)을 한 후에 해당 법인의 발행주식총수의100분의 25 이상을 보유한 주주(본인과 그 특별관계자가 보유하는 주식의 합계가 해당 법인의 발행주식총수의100분의 25 이상인 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)로서 본인과 그 특별관계자가 보유한 주식 수가 가장 많은 주주가 되는 경우 2. 해당 법인의 발행주식총수의100분의 25 이상을 보유한주주로서 본인과 그 특별관계자가 보유한 주식 수가가장 많은 주주인 자가 그 주식의 매수 등을 하려는 경 우② 주권상장법인의 전환사채, 신주인수권부사채, 그 밖에 대통령령으로 정하는 증권(이하 "전환사채 등"이라 한다)에 부여된 권리의 행사로 인하여 해당법인의 의결권 있는 주식을 취득하는 자가 제1항제1호 또는 제2호에 해당하는 경우에는 의무공개매수 하여야 한다. 이경우 전환사채 등에 부여된 권리의 행사로 인한 주식의 취득은 선행매수 또는 제1항제2호의 매수 등으로 보며, 같은 호에 해당하는 전환사채 등에 부여된 권리의 행사에 있어서 최소매수주식수를 계산할 때에는 같은 항 각 호 외의 부분에도 불구하고 전환사채 등에 부여된 권리를 행사한 직후의 보유주식 수를 공제한다. ③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 의무공개매수를 하지 아니할 수 있다. 1. 「기업구조조정 촉진법」 제2조제7호에 따른 부실징후기업의 주식을 매수 등을 하는 경우 2. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제34조 또는 제35 조에 따라 법원에 회생절차개시를 신청한 법인의 주식을 매수 등을 하는 경우 3. 해당 주권상장법인의 발행주식총수의 100분의 50에 1주를 더한 수 이상의 주식을 보유한 주주(본인과 특별관계자가 보유하는 주식의 합계가 해당 주권상장법인의 발행주식총수의 100분의 50에 1주를 더한 수 이상인 경우를 포함한다)인 자가 그 주식의 매수 등을 하려는 경우 4. 그 밖에 매수 등의 목적, 유형, 다른 주주의 권익침해가능성 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 경우
제134조(공개매수공고 및 공개매수신고서의 제출) ① 공개매수를 하고자 하는 자는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 다음각 호의 사항을 공고(이하 "공개매수공고"라 한다)하여야 한다. <단서 신설>	제134조(공개매수공고 및 공개매수신고서의 제출) ① ----------. 다만, 제133조의2제1항제1호 또는 제2항에 따라 의무공개매수를 하여야 하는 자는 해당 선행매수 또는 전환사채권 등에 부여된 권리의 행사로 인하여 주권상장법인의 의결권 있는 주식을 취득(이하 "선행매수 등"이라 한다)한 날부터 15일 이내에 공개매수공고를 하여야 한다.
제141조(공개매수의 조건과 방법) <신 설>② 공개매수자가 제1항에 따라 공개매수를 하는 경우 그 매수가격은 균일하여야 한다. ② 공개매수자가 제1항에 따라 공개매수를 하는 경우 그 매수 가격은 균일하여야 한다.	② 제1항 단서에도 불구하고 의무공개매수의 경우에는 같은 항 제1호를 적용하지 아니한다 ③ ----------제1항 및 제2항----------하며, 의무공개매수의 경우에는 해당 주식의 시장가격, 공개매수자의 이전 매수가격 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 가액 이상의 가격으로 매수하여야 한다.
제145조(의결권 제한 등) <신 설>	② 제133조의2 또는 제134조제1항 · 제2항을 위반하여 의무공개매수 외의 방법으로 주식을 추가로 매수 등을 한 경우에는 그 날부터 추가로 매수 등을 한주식에 대한 의결권을 행사할 수 없으며, 금융위원회는 6개월이내의 기간을 정하여 추가로 매수 등을 한 주식의 처분을 명할 수 있다. ③ 선행매수 등을 한 자가 다음 각 호에 해당하는 경우 그 선행매수 등(제2호의 경우에는 공개매수의 철회를 말한다)을한다음 날부터 해당 위반행위의 시정이 완료되기 전까지는 그 선행매수 등을 한 주식에 대한의결권을 행사할 수 없다. 1. 제134조제1항 단서를 위반하여 해당 기간 내에 공개매수공고를 하지 아니하거나 공개매수신고서를 제출하지 아니한 경우 2. 제139조제1항을 위반하여 공개매수를 철회한 경우 3. 공개매수공고 및 공개매수신고서의 중요한 사항에 대하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니한 경우4. 제133조의2를 위반하여 의무공개매수를 이행하지 아니한 경우 ④ 제3항 각 호에 해당함에도 불구하고 대통령령으로 정하는 상당한 기간 동안 해당 위반행위의 시정이 완료되지 아니한 경우에는 금융위원회는 6개월이내의 기간을 정하여 선행매수 등을 한 주식 중 발행주식총수의 100분의 25를 초과하는 부분의 전부 또는 일부의 처분을 명할 수 있다.

자료: 의안정보시스템(의안번호 2221615), 한국투자증권

3. 지주회사의 자회사 지분 보유 요건 강화

지주회사의 상장 자회사 지분 요건 50% 상향 논의 재점화

2026년 10월에 진행된 국회 정무위원회 종합감사에서 공정거래위원장은 지주회사의 상장 자회사 지분 보유 요건을 현행 30%에서 50%로 높이는 방안의 필요성을 재확인했다. 현재 공정거래법은 지주회사에 관한 행위규제 요건을 통해 지주사에게 자회사 및 손자회사에 대한 지분 보유 의무 규정을 운영하고 있으며 의무보유비율은 상장사 30%, 비상장사 50%다.

소급 적용 여부에 따라 지주회사 부담은 크게 상이

의무 보유분 상향 조치는 2022년에도 한 차례 진행되었다. 당시에는 신규 지주회사를 대상으로(소급 적용하지 않음) 자회사 및 손자회사 의무지분율을 기존의 상장사 20%에서 30%로, 비상장사 40%에서 50%로 상향조정했다. 만약 공정거래법이 개정되어 신규 지주회사들을 대상으로 적용된다면 기존 지주사에 대한 부담은 제한적이겠지만, '소급' 적용된다면 지주사들에게는 커다란 부담 요인으로 작용할 수밖에 없다.

상장사 특례 폐지 시 비상장 상태에서의 자금조달 또는 PRS 증가 가능성 확대

그러나 이번 개정안(의안번호 2219249, 2026.06.15 발의)의 목표는 중복상장의 경제적 유인을 약화시키면서 일반주주의 권익을 보호하는 것으로 발의안에는 '지주회사 체제 내의 비상장 자회사 또는 손자회사가 국내외 증시에 신규 상장할 때, 상장사 특례를 적용해 의무 보유 비중을 낮추는 것이 아니라 비상장사에 적용하던 기준 그대로 50% 이상을 의무 보유'하도록 한다는 내용이 담겼다. 중복상장 가이드라인 개정에 이어 IPO 시에도 지주사의 의무 보유비율 50%로 적용하는 방안이 확정된다면, 지주사의 IPO를 통한 자금조달 환경은 악화될 수 있는 반면 비상장 상태에서의 자금조달이나 PRS거래 등은 증가할 가능성이 있다.

지주회사 할인 완화에 대한 기대감은 높일 수 있으나 효과에는 상당한 시차 존재할 것

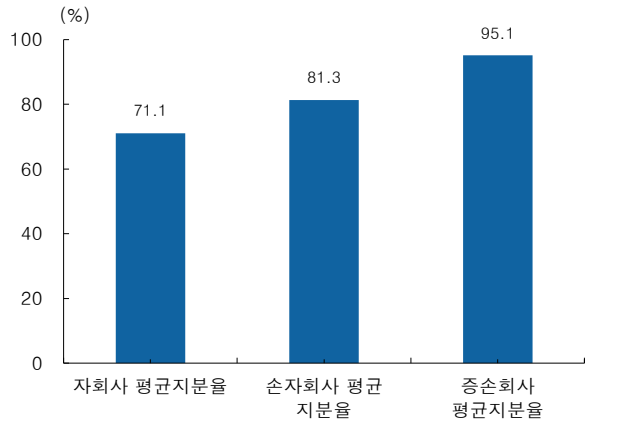
쪼개기 상장의 문턱을 높인 것은 지주사 할인 완화에 대한 기대감을 조금 더 키울 수 있다. 다만 실질적 효과가 나타나기 까지는 상당한 시차가 존재할 가능성이 있다. 자회사를 상장시키는 대신, 비상장 상태에서 PRS, E-PPRs, 혹은 사모 크레딧(Private Credit)을 활용한 장외 조달에 더욱 의존하게 될 가능성이 있고, 국내 규제를 피해 해외 지주사(SPC)를 설립한 뒤 자회사를 해외 증시에 상장하는 등 규제 차익을 노린 고도화된 자본 이동이 발생할 수도 있기 때문이다. 결국, 지주사의 본질적 가치를 평가할 수 있는 이익과 일반주주에 대한 실질 환원이 병행될 때, 지주회사 디스카운트는 완화될 것이다.

<표 4> 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부개정법률안

현행	개정안
제18조(지주회사 등의 행위제한 등) ① 이 조에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. (생 략) 2. (생 략) <신 설>	제18조(지주회사 등의 행위제한 등) ① ----------. 3. "국외상장법인"이란 주식 소유의 분산요건 등 상장요건이 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 증권시장으로서 대통령령으로 정하는 국내 증권시장의 상장요건에 상당하는 것으로 공정거래위원회가 고시하는 국외 증권거래소에 상장된 법인을 말한다.
② 지주회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 1. (생 략) 2. 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 50 [자회사가 상장법인인 경우, 주식 소유의 분산요건 등 상장요건이 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 증권시장으로서 대통령령으로 정하는 국내 증권시장의 상장 요건에 상당하는 것으로 공정거래위원회가 고시하는 국외증권거래소에 상장된 법인(이하 "국외상장법인"이라 한다)인 경우 또는 공동출자법인인 경우에는 100분의 30으로 하고, 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20으로 한다. 이하 이 조에서 "자회사주식보유기준"이라 한다] 미만으로 소유하는 행위. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사유로 자회사주식보유기준에 미달하게 된 경우는 제외한다.	2. ----------자회사가 공동출자법인이거나 지주회사가 상장법인이 아니면서 자회사가 상장법인 또는 국외상장법인인 경우 ----------. ----------.
③ 일반지주회사의 자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다. 1. 손자회사의 주식을 그 손자회사 발행주식총수의 100분의 50[그 손자회사가 상장법인 또는 국외상장법인이거나 공동출자법인인 경우에는 100분의 30으로 하고, 벤처지주회사(일반지주회사의 자회사인 벤처지주회사로 한정한다)의 자회사인 경우에는 100분의 20으로 한다. 이하 이 조에서 "손자회사주식보유기준"이라 한다] 미만으로 소유하는 행위. 다만, 다음 각 목의 어느하나에 해당하는 사유로 손자회사 주식보유기준에 미달하게 된 경우는 예외로 한다.	③ ----------. 1. ----------그 손자회사가 공동출자 법인이거나 일반 지주회사와 그 자회사가 상장법인이 아니면서 그 손자회사가 상장법인 또는 국외상장법인인 경우----------. ----------

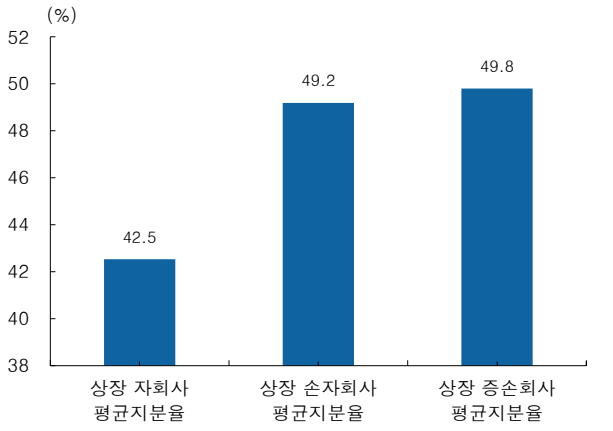
자료: 의안정보시스템, 한국투자증권

[그림 8] 지주회사의 자회사, 손자회사 보유 지분율을 보면



주: 기업집단 중 금융지주를 제외한 상장 지주사 기준
자료: 한국투자증권

[그림 9] 상장 자회사, 손자회사 보유 지분율 평균이 더 낮음



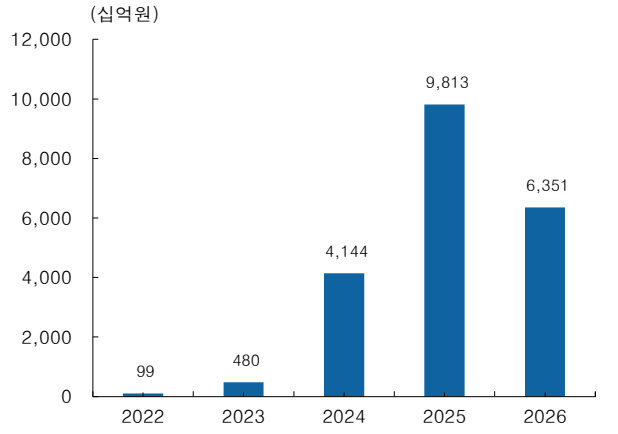
주: 기업집단 중 금융지주를 제외한 상장 지주사 기준
자료: 한국투자증권

III. PRS 규제 가능성 대두

PRS 계약 규모 빠르게 증가

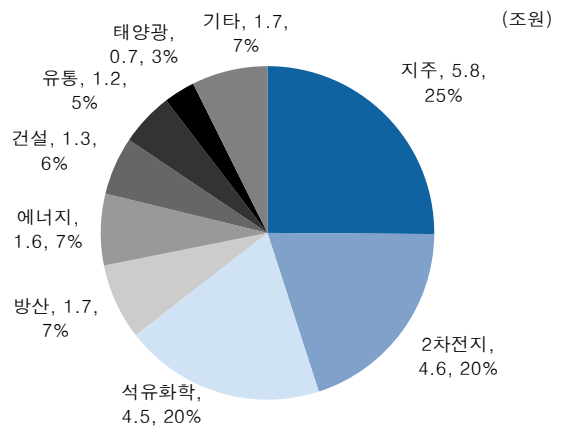
지금까지 기업들은 자기주식을 대주주의 지배력 강화는 물론 부채를 증가시키지 않는 자금조달 수단으로 활용해왔으나 상법개정으로 자기주식에 대한 원칙적 소각 의무가 시행됨에 따라 자기주식 처분 및 활용은 제한될 수밖에 없는 상황이다. 이에 더해 주주권 보호 및 이사회 책임강화 등 자본시장에 대한 관리감독 강화로 계열 지원과 직접 지분 처분에 대한 부담도 높아지고 있어 주주가치 희석 논란을 야기할 수 있는 증자, 블록딜 등 재무전략상 선택지가 축소되며 지주사의 자금조달 수단으로 PRS(Price Return Swap, 주가수익스왑) 거래가 증가하고 있다.

[그림 10] 연도별 PRS 신규 계약 규모 추이



주: 2026년은 9월까지
자료: 금융감독원, 한국투자증권

[그림 11] 업종별 누적 PRS 계약 금액 및 비중



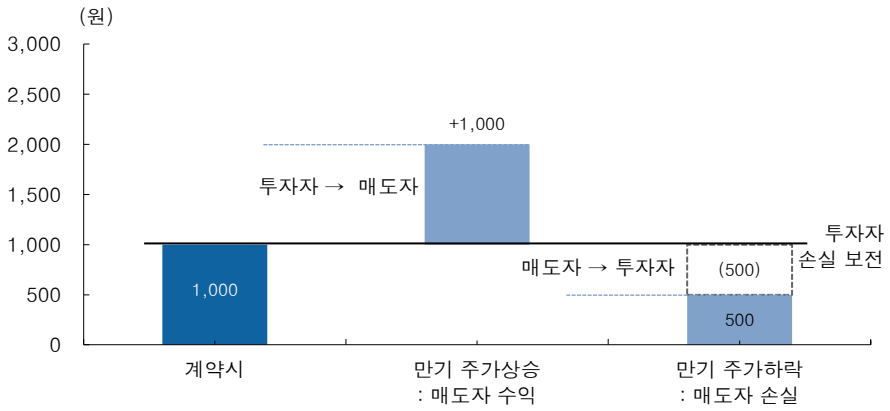
주: 2026년은 9월까지
자료: 한국투자증권

PRS는 보유주식 매각 후 계약 종료 시 매각 가격과 기준 가격의 차이를 정산

PRS는 주식을 기초자산으로 하는 파생상품의 일종으로 기업이 보유 주식을 투자자에게 매각한 뒤, 계약 종료(또는 주식의 처분 시점) 시 매각가격과 기준가격 간 차이를 투자자와 정산하는 계약이다. 주당 1천원에 체결한 PRS계약은 다음과 같은 단계로 진행된다. 우선 보유주식 매도자는 1천원의 매각 대금을 투자자로부터 수령해 유동성을 확보하고, 계약 기간동안 투자자에게 약속한 이자도 지급한다(이 때, 배당권과 의결권이 투자자에게 이전되는 것이 원칙이나 실무적으로는 세부 계약에 따라 달라지도록 설계하기도 한다). 이후 계약 종료 시점에 투자자가 주식을 처분하는 주당 가격이 2천원이 되면 스왑 매도자가 1천원의 차익을 수령하는 반면 5백원에 처분하는 경우, 스왑 매도자가 주당 손실액 5백원을 투자자에게 지급한다.

매 분기 기초자산의 공정가치 평가를 진행하기 때문에 약정 위반 없이도 기초자산 가격이 하락하면 파생상품평가손실과 정산부담이 발생하며, 마진콜이나 조기 정산과 같은 조건이 포함된 계약이라면 장기 가격 위험이 스왑 매도자의 단기 유동성 부담으로 전환될 가능성도 존재한다.

[그림 12] PRS 계약: 주가 변동에 따른 매도자 손익구조와 만기 시 현금흐름



주: 보유기간 중 이자 지급 등은 제외하고 계약 종료 시 기초자산 가격 변동만 반영하여 단순화
자료: 한국투자증권

2024년 이후 주요 지주사의 PRS를 통한 자금 조달은 15조원 규모

PRS는 표준화된 장내 거래가 아닌 투자자/IB와 기업간의 장외파생상품 거래라 모든 계약 체결 내역을 체계적으로 파악하는 데에 한계가 있으나 한국신용평가에 따르면 2026년 9월 기준 PRS 계약 잔액은 누적 20조원을 상회하고 있으며, 업종별 계약규모는 지주, 2차전지, 석유화학, 방산, 에너지, 건설 순으로 크다.

부채비율에 대한 영향 적으며 의결권 방어 용이해 PRS 거래 증가 추세

지주사의 PRS 계약 활용 배경은 뭘까. 통상 기업집단의 형태를 띄는 지주사들은 오랜기간 외형확대를 위한 성장 투자를 단행해왔고, 그 결과 복수 자회사의 지분을 보유하게 되었다. 성장에 필요한 자금 조달 수단으로는 전통적 형태인 차입, 증자 등을 활용하는 경우도 있으나 자회사의 증자는 지분을 보유한 모회사가 참여하는 경우 모회사의 현금 유출을, 제 3자 배정으로 진행하는 경우 모회사 지분율 하락을 유발하고, 신용 여건이 취약한 자회사 지원을 위한 부채 조달은 모회사의 재무건전성 악화를 야기할 수 있다.

이에 지주회사의 자금조달 방식은 부채비율에 대한 영향력은 낮추고, 의결권은 방어할 수 있는 형태로 변화하며 전통적 조달 수단인 회사채(부채)나 신주발행(자본)이 아닌 우선주 발행, RCPS 발행, PRS 계약 등 구조화된 형태를 활용해온 모습이다.

<표 5> 기업 자금조달 우회로의 변화

구분	장점	한계
1세대. 전통적 우선주	의결권 없어 지배력에 영향 없음	보통주 대비 할인율 큼. 투자 매력도 낮아 자금 유치에 한계
2세대. RCPS	투자자 안전장치인 상환권과 전환권을 결합. 무의결권이 일반적이어서 지배력 영향 제한적	K-IFRS 도입 후, 부채로 분류
3세대. PRS	주식 매각 구조로 외형상 부채반영 가능성을 배제. 파생상품 회계 처리로 부채비율 통제	IFRS의 유권해석 및 공시 사각지대 조정 가능성 대두

자료: 한국투자증권

부채 부담은 부외거래인 PRS 활용의 촉매제로 작용

지주회사 외에도 2차전지, 석유화학 등 재무부담이 큰 업종에서의 PRS 활용 비중이 높다는 사실은 성장을 위한 투자 필요성과 차입금 증가에 대한 부담이 부외 거래인 PRS 계약 활용의 촉매제가 되었음을 의미한다. PRS를 활용해 보유 지분을 증권사에 넘기면, 회계상으로는 매각한 지분만큼 장부상 투자자산이 감소하나 매각 자금은 현금 유입으로 처리되어 부채는 증가하지 않는다. 보유 지분을 유동화해 신규 재원을 확보할 수 있고, 차입금도 증가하지 않는 것이다.

PRS는 실질적으로 대출에 가깝고 거버넌스 리스크 내재

PRS거래에 대한 주목도가 높아진 이유는 1) 재무제표상 부채로 계상되지 않아 자본조달의 우회로로 사용되고 있지만 실질 구조(주가 상승에 따른 수익과 하락에 따른 손실을 기업이 부담하면서 계약체결 상대방에게 수수료를 지급)는 대출에 가깝고, 2) PRS 거래로 발생하는 현금흐름이 계열사를 지원에 활용될 수 있기 때문이다. 3) 보유 중인 자회사 지분을 기초로 PRS 계약을 체결하면 주가 변동이 손익에 영향을 미치게 된다는 점, 4) 계약 체결 시 해당 주식에 대한 법적 소유권과 의결권, 배당권이 모두 계약 상대방에게 이전되는 것이 일반적이나 지배주주 보유분을 기초로 PRS 계약을 체결하는 경우, 콜옵션 여부, 우호적 의결권 행사 협약 여부 등 표면적으로 공개되지 않는 거버넌스 관련 항목들이 있을 수 있다는 점도 이유다.

자회사 주가 하락 시 정산부담 확대, 그룹 유동성 악화 가능

PRS 계약 잔액이 크고 기초자산의 변동성이 높은 경우, 주가 하락은 파생상품 평가손실로 이어질 수 있고, 약정에 따라서는 추가담보 등이 함께 늘어날 수 있어 일반 차입금 대비 부채에 대한 예측가능성을 저하시킨다. PRS 계약은 보유 중인 자회사의 지분을 기초로 체결되는 경우가 많은데, 자회사 가치가 하락할 경우 모회사의 정산부담을 야기하고 복수 계열사의 조달이 누적될 경우엔 그룹사 전체의 유동성을 악화시킬 수 있다.

<표 6> PRS 계약의 약정별 구조와 리스크

약정	작동방식	위험요인
마진콜, 담보/근질권	기초자산 가격 하락 또는 담보가치 하락 시 추가 현금담보나 대체담보 제공 요구	- 정산 전 현금 유출 가능성 - 주가 급락 시 여러 계약에서 동시에 담보보강 요구 가능성
신용등급 트리거	스왑매도자 또는 다른 신용보강 계열사의 신용등급 하락 시 조기정산, 추가담보, 수수료 조정 또는 투자자 보호 조치 발동	신용도 저하 국면에서 조기정산에 따른 현금유출 부담이 동시에 발생하여 유동성 대응력이 약화될 위험
콜옵션, 매수인 지정	스왑매도자가 투자자 보유 지분을 사전에 정한 조건으로 우선 매입할 수 있는 권리 or 매수인 지정 권리	기업이 전략적 지분 회수 or 조기정산 선택할 유연성 존재하나, 행사 시 재매입자금 마련에 따른 차환부담
동반매각청구권	대주주가 경영권 변동을 유발할 수 있는 대상회사 지분을 처분할 경우, 투자자가 보유한 주식도 함께 매각할 것을 청구	경영권 변동, 지분구조 재편 또는 전략적 매각 추진 시 PRS 계약이 거래 실행과 가격 협상에 제약
기타 즉시 만기도래 조건	- 스왑매도자 or 기초자산의 부도 사유 - 스왑매도자의 기초자산에 대한 지배력 상실 or 지분율 기준 미만 - 투자자가 매수인 선정할 수 없는 경우 - 기한 내 IPO, 금전지급의무 미이행 등	조기정산 사유 발생이나 비정상적 시장 상황에서 일시 상환부담으로 전환될 가능성

자료: 한국기업평가, 한국투자증권

<표 7> 부외차입금 성격을 띠는 자금조달수단 종류 및 특징

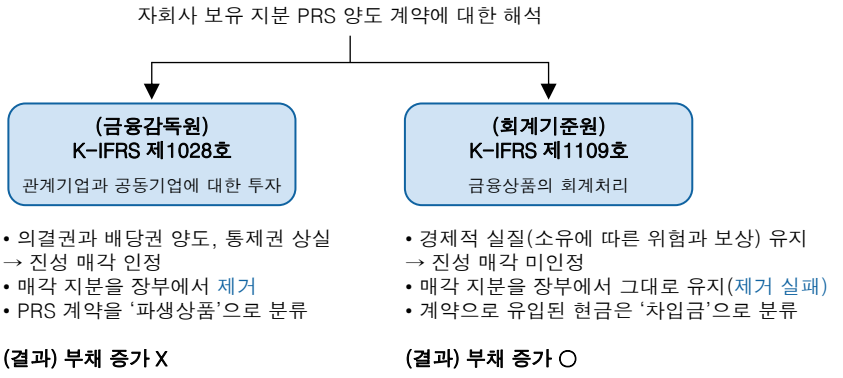
구분	정의	주요 구조·특징	재무제표상 표시	위험 요인
PRS	· 주식을 기초자산으로 가격 변동분만 사후 정산하는 파생상품 결합 거래	· 구주 매각 또는 자회사 신주 인수 방식 · 주가 하락 시 기업이 손실 보전, 주가 상승 시 정산이익 수취	· 진성매각 인정: 매각처리, 파생상품, (연결)비지배지분 등 계상 · 진성매각 불인정: 담보부 차입 계상	· 기초자산 가격 하락 시 정산손실 · 조기정산, 차환 실패 등에 따른 단기 유동성 부담과 잠재 상환의무
TRS	· 기초자산의 가격손익과 배당, 이자 등 총수익을 교환하는 스왑계약	· 투자자가 자산을 보유하더라도 경제적 손익과 시장위험은 계약상 기업에 귀속 가능	· 진성매각 인정: 매각처리, 파생상품, (연결)비지배지분 등 계상 · 진성매각 불인정: 담보부 차입 계상	· 기초자산의 가격, 배당 등 총수익 변동에 따른 손실 부담 · 파킹딜, 우회 취득 구조의 경우 재매입, 계열지원 및 우발채무 전환
FI 풋옵션, RCPS	· 재무적 투자자에게 일정 조건에서 지분 상환, 매수를 청구할 권리	· IPO 미이행, 실적 미달, 신용등급 하락 등 트리거 발동 시 모회사 또는 발행사의 매입, 상환부담 발생 구조	· FI 풋옵션: 주요 약정사항 주석공시 · RCPS: 상환의무, 풋옵션 조건에 따라 금융부채 또는 자본으로 표시	· 트리거 발생 시 권리 행사로 대규모 일시 상환부담 발생 · 기업가치 하락과 상환재원 부족이 중첩 시 차환, 지배구조 리스크 확대
신용보강	· 연대보증, 채무인수, 자금보충 약정 등 제3자의 채무상환을 보강하는 약정	· 직접 보증은 상환의무가 명확 · 자금보충은 부족분 지원, 채무인수는 특정 조건 충족 시 원채무 전환	· 통상 우발부채 주석공시 · 지급가능성 높으면 금융보증부채, 충당부채 계상 가능	· 지원대상 부실 시 보증, 채무인수 의무 현실화로 대규모 현금유출 · 복수 계열사 지원약정 누적 시 우발채무 집중 및 동반 신용도 저하
구매카드 유동화	· 구매기업의 매입채무 또는 카드채권을 기초로 SPC가 유동화증권을 발행하는 구조	· 영업채무 결제기간 연장과 외부투자자 자금 조달이 결합 · 실질은 공급망 금융 또는 단기차입 성격 내재	· 통상 매입채무로 유지, 조건에 따라 금융부채, 차입금으로 재 분류 · 2024년부터 공급자금융약정 관련 주석공시	· 결제기한 장기화 및 금융기관 의존으로 단기차입금 성격 강화 · 프로그램 축소, 중단 시 운전자금 및 단기 유동성 부담 일시 확대 가능
하이브리드 증권	· 자본과 부채 속성 혼재된 증권 · 영구채, CB, BW, EB, RCPS 등	· 만기, 이자지급, 변제순위 조건에 따라 자본 인정 수준 차별화 · Step-up, 콜옵션 등 실질 상환유인 존재 가능	· 통상 자본으로 계상 · 예외적으로 실질 상환의무 명확한 경우 금융부채 계상 가능	· 콜옵션 미행사 시 차환, 평판 위험 · Step-up 등 약정조건에 따른 실질 조달비용 및 상환, 차환 부담

자료: 한국신용평가, 한국투자증권

PRS 회계 처리 방식과 관해 한국 회계기준원의 유권 해석 진행 중

한편, 전술한 PRS 계약의 특성으로 인해 PRS의 회계처리 방식의 일관성과 경제적 실질에 관해 일부 논란이 있다. 법률적 형식은 주식 매각과 파생상품 계약으로 구성될 수 있지만, 기초자산 가격 변동의 위험이 스왑 매도 기업에 귀속되며, 투자자의 원금회수가 보장되는 성격이 짙은 만큼 경제적 실질은 차입거래에 가깝기 때문이다.

[그림 13] 해석에 따라 달라지는 PRS 회계처리 방식



자료: 한국투자증권

부채로 해석될 경우, 재무 부담 요인으로 작용

PRS 시장이 점점 커지며 회계처리 방식에 관한 논란이 이어지자 한국 회계기준원은 공식적인 입장 정리를 위해 지난 2025년 12월 11일 국제회계기준 해석위원회에 PRS 회계처리에 관한 질의서를 제출했다고 밝혔다. 유권해석 결과 'PRS는 담보대출'이라는 결론이 확정된다면, 현재 20조원이 넘는 것으로 추정되는 PRS 계약 잔액은 자본이 아닌 부채로 매각손익, 파생상품평가손익 등으로 표시하던 항목은 이자비용, 금융부채 관련 손익으로 재분류될 가능성이 있어 스왑 계약 매도자들의 부채비율 상승을 유발할 수 있다.

국제회계기준 해석위원회의 공식 답변 시기가 당초 회계기준원이 예상했던 2026년 상반기보다 늦춰지고 있으나 해석위원회의 정기 회의가 통상 3, 6, 9, 11월에 개최된다는 점을 고려하면 2026년 11월 정기 회의 안건 또는 2027년 초 연례 보고서 취합 단계에서 최종 결론이 도출될 가능성이 높다.

투자자들은 자금의 최종 상환위험이 어디에 귀속되는지, 기업이나 그룹 전반에 대한 현금 지급 요구도가 높아질 수 있는지 그리고 기초자산의 처분가치와 시장 유동성 환경이 상환 위험을 실질적으로 해소할 수 있는지 여부를 점검해둘 필요가 있다.

■ 본 리포트는 고객의 증권투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.

■ 본 리포트는 당사 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보를 기초로 작성된 것이나 당사가 그 자료 및 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없으므로 당사는 본 리포트로써 고객의 투자 결과에 대한 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 리포트는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.

■ 본 리포트에 제시된 종목들은 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보 또는 계량화된 모델을 기초로 작성된 것이나, 당사의 공식적인 의견과는 다를 수 있습니다.

■ 이 리포트에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.